



Poder Judiciário
JUSTIÇA ESTADUAL
Cível - Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
Juízo Titular I - 2ª Vara Reg. Comp. Empresarial e Conflitos à
Arbitragem Foro Espec. 1ª, 7ª e 9ª RAJs

RECUPERAÇÃO JUDICIAL Nº 4042315-92.2025.8.26.0100/SP

AUTOR: CLEANE ALVES DE SOUZA

ADVOGADO(A): DAIANE AVELINO NAVARRO (OAB SP482088)

RÉU: ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL)

ADVOGADO(A): FERNANDO VAISMAN (OAB SP196670)

ADVOGADO(A): MARCELA DA SILVA SANTOS (OAB SP456660)

SENTENÇA

Trata-se de Recuperação Judicial apresentada por CLEANE ALVES DE SOUZA , nos autos da falência, proposta por ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL .

Em síntese, o autor alega ser credor do valor de R\$ 5.000,00 (cinco mil reais), na Classe I - Trabalhista, oriundos da Ação Trabalhista nº 1003155-53.2024.8.26.0260, em trâmite perante essa vara. Com a inicial, juntou documentos.

Decisão (evento 14) determinou a manifestação do administrador judicial.

Manifestação do administrador judicial (evento 18) informando acerca da convolação da recuperação judicial em falência.

É o breve relatório.

Fundamento e Decido.

É de rigor a extinção do feito, sem análise de mérito.

Com efeito, verifica-se a ocorrência de carência de ação, por ausência de interesse de agir do autor, ante a constatação do momento administrativo da análise do crédito pleiteado, na medida em que nos autos principais, com a convalidação da Recuperação Judicial em Falência, inicia-se novo momento administrativo, os quais deverão ser endereçados ao auxiliar do juízo e processados como divergências administrativas.

Somente após verificar que seu crédito não consta da relação do edital previsto no artigo 7º, §2º da Lei 11.101/2005, caso queira, deverá requerer judicialmente, a habilitação ou impugnação do crédito.

Desse modo, considerando que a falência encontra-se na fase administrativa, deverá o credor buscar pela via administrativa a habilitação de seu crédito, o que não o impede de entrar com novo incidente em momento oportuno, após publicação do edital referente ao art. 7º, § 2º, da Lei 11.101/2005, caso entenda necessário para habilitar ou discutir eventuais divergências quanto ao crédito pleiteado.

Isto posto e ante o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTA a presente ação, proposta por CLEANE ALVES DE SOUZA contra ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL , nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Isento de custas por falta de previsão legal.

Dê-se ciência ao Administrador Judicial para análise do pleito do habilitante, administrativamente, juntamente com os documentos colacionados a estes autos.

No mais, após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, observada as formalidades legais.

P.R.I.

Documento eletrônico assinado por **ANDREA GALHARDO PALMA, Juíza de Direito**, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006. A conferência da **autenticidade do documento** está disponível no endereço eletrônico https://eproc1g.tjsp.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador **610005864893v2** e do código CRC **168c4343**.

Informações adicionais da assinatura:

Signatário (a): ANDREA GALHARDO PALMA

Data e Hora: 03/03/2026, às 14:15:23
